

통보 및 현지조치

1. 제 목 : 퇴직금 산정 및 제외월수 관리에 관한 사항

2. 관계기관 : XXXX병원

3. 내 용

가. 업무개요

우리 공단은 「근로자퇴직급여 보장법」 제4조 및 제8조에 따라 퇴직급여제도 (확정급여형, 확정기여형)를 운영하고 있으며, 확정급여형(DB형)의 경우 만 1년 이상 근속한 직원이 퇴직하면 보수규정에 따라 근속기간과 평균임금을 기준으로 퇴직금을 산정한 후, 그 자료를 퇴직연금사업자(은행·신탁사 등)에 제출하여 직원의 개인형 퇴직연금계좌(IRP)로 지급하고 있습니다. 다만, 「근로자퇴직급여 보장법 시행령」 제9조(급여의 개인형 퇴직연금계정 등으로 이전의 예외 사유)에 따라 ##세 이후 퇴직하거나 퇴직금이 ###만 원 이하인 경우 등에는 병원에서 직원의 일반 급여계좌로 지급하고 있습니다.

XXXX병원에서는 2024년부터 2025년 9월까지 퇴직연금사업자(은행·신탁사 등)를 통해 ##명에게 #####만 원, 병원에서 직접 ##명에게 #####만 원을 각각 지급하였으며, 전체 퇴직금 지급액은 총 ##명, #####입니다.

[표 1] 2024~2025년 퇴직금 지급 현황

(단위: 명, 백만원)

구분		과세이연 (사업자 지급)		일반과세 (병원 지급)		합계	
		인원	금액	인원	금액	인원	금액
2024	중간정산						
	퇴직정산						
2025 (9월누계)	중간정산						
	퇴직정산						
합계							

※ 통합경영정보시스템 퇴직금 지급현황 조회 자료 재구성

나. 관계법령 및 판단기준

공단 「보수규정」 제34조(근속연수 계산)에 따르면 퇴직급여 산정 시 재직기간의 계산은 임명일이 속하는 월부터 퇴직일이 속하는 월까지로 하되 휴직기간 및 정직기간을 제외한 기간으로 하고, 자녀 양육으로 인한 휴직기간인 경우 자녀 1명에 대한 총 휴직기간이 1년이 넘는 경우 최초의 1년만, 셋째 이후 자녀에 대한 휴직기간은 전 기간을 근속으로 인정하고 있습니다.

또한 「소득세법」 제127조 및 제128조(퇴직소득세의 원천징수 의무)와 같은 법 시행규칙 제110조(퇴직소득 원천징수영수증 발급)에 따르면, 퇴직소득을 지급하는 자는 퇴직소득세를 원천징수하여야 하며, 퇴직소득금액, 근속연수, 원천징수세액 등 필요한 사항을 기재한 원천징수영수증을 교부해야 합니다.

한편, 국세청의 확정급여형(DB) 퇴직연금 원천징수 관련 안내자료 [붙임2]에 따르면, 퇴직연금사업자는 퇴직급여를 지급하는 대행기관으로서, 퇴직급여 적립금의 법적 귀속자는 사용자(회사)이고, 퇴직소득세의 원천징수 의무는 사용자(회사)에 있음을 명시하고 있습니다.

따라서 확정급여형(DB) 퇴직연금 제도에서는 퇴직연금사업자가 대신하여 퇴직소득세를 원천징수·신고하더라도, 세액 산출의 근거가 되는 퇴직금 산정자료와 세액 정보의 작성 책임은 사용자에게 귀속되므로, XXXX병원은 퇴직금 산정 근거와 세액 정보를 정확하게 산정·작성하여, 퇴직연금사업자에게 누락이나 오류 없이 제공할 책임이 있습니다.

다. 감사결과 확인된 문제점

1) 육아휴직 근속연수 산정 착오

XXXX병원에서는 퇴직금 산정 시, 셋째 자녀 육아휴직 기간을 근속기간으로 인정하여야 함에도 불구하고 이를 제외하여 [표 2]와 같이 퇴직금이 #####만 원 과소 산정된 사례가 확인되었습니다.

[표 2] 육아휴직자 근속연수 산정 오류에 따른 퇴직급여 오지급 내역

성명 (사번)	입사일	퇴직일	사용휴직 (사용기간)	근속연수		퇴직급여 근속연수 착오		
				재직 기간	제외 연수	오(a)	정(b)	차액(b-a)

2) 퇴직금 산정 검증 절차 및 제외월수 관리 미흡

또한 XXXX병원에서는 급여담당자가 산정한 근속연수와 퇴직금 내역을 별도 검증 없이 결재하고 있어, 육아휴직·정직·병가 등 근속기간 변동 요인을 확인·검증하는 절차가 없는 문제가 있었습니다.

아울러, 퇴직금 지급명세서 및 원천징수영수증 작성 과정에서, 근속 제외 월수를 통합경영정보시스템에 등록·관리하지 않아, 퇴직자의 원천징수영수증에 해당 제외 월수가 반영되지 않는 것으로 확인되었습니다. 이는 퇴직소득세 산정의 정확성을 저해할 우려가 있으며, 향후 퇴직소득세 신고 오류나 정산 문제로 이어질 가능성이 있습니다.

4. 관계기관 의견

XXXX병원에서는 감사 결과에 대하여 별다른 의견을 제시하지 않았으나, 감사 기간 중 퇴직금 착오 산정을 시정 조치하기로 하였습니다.

5. 조치할 사항

○ XXXX병원장은

- 육아휴직 근속 인정 기간 착오로 인해 과소 산정된 퇴직금을 재산정하여 정산 처리하시고, (현지조치)
- 퇴직자 근속기간 중 제외 월수를 통합경영정보시스템에 등록하여 원천징수영수증에 반영되도록 하고, 근속기간 등 퇴직금 산정자료에 대한 내부 검증 절차를 보완하시기 바랍니다. (통보)

[붙임1] 퇴직소득원천징수영수증/지급명세서 (재계산 퇴직금)

■ 소득세법 시행규칙 [별지 제24호서식(2)] <개정 2020.3.13.>

[제1쪽]

관리번호		퇴직소득원천징수영수증/지급명세서		지급구분		내·외국인		제출기간		제출일자		
		() 소득자 보관용 [] 발행자 보관용 [✓] 발행자 보고용		1		2		3		4		
				제출기간		제출일자		제출일자		제출일자		
				제출기간		제출일자		제출일자		제출일자		
영수증 의무자	(1) 사업자등록번호 514-82-05378	(2) 법인명(상호) 한국보훈복지의료공단 대구보훈병원	(3) 대표자 윤종진	(4) 법인(주인)등록번호 114671-0001414	(5) 소재지(주소) 대구광역시 달서구 월곡로 60대구보훈병원	(6) 성명	(7) 주민등록번호	(8) 주 소 대구광역시 달서구 월곡로 132108동 2201호 (월베미리한세상)	(9) 원원여부 [] 여 [✓] 부	(10) 확정금액원 퇴직연금 제도 가업일 2012.07.01	(11) 2011.12.31 퇴직금	
소득자	(12) 퇴직사유 [] 정년퇴직 [] 임종퇴직 [] 장려해고 [] 중간정년 [] 자발적 퇴직 [] 기타											
귀속년도	2025.01.01 부터 2025.03.30 까지											
퇴직 금 여 액	(13) 근무처구분	(14) 총간지급액	(15) 최종	(16) 정산								
	(13) 근무처명		한국보훈복지의료공단 대구보훈병원									
	(14) 사업자등록번호		514-82-05378									
	(15) 퇴직금액	0	38,815,510	38,815,510								
	(16) 비과세 퇴직금액	0	0	0								
	(17) 과세대상 퇴직금액((15)-(16))	0	38,815,510	38,815,510								
근속 수	구분	(18)입사일	(19)퇴사일	(20)퇴사일	(21)지급일	(22)근속연수	(23)제외일수	(24)정년일수	(25)종복일수	(26)근속연수		
	총간지급 근속연수					0	0	0		0		
	최종 근속연수	2012.04.01	2012.04.01	2025.03.30	2025.04.07	156	0	0		13		
	정산 근속연수		2012.04.01	2025.03.30		156	0	0		13		
과세 표준 계산	계산내역										금액	
	(27) 퇴직소득 (17)										38,815,510	
	(28) 근속연수공제										22,500,000	
	(29) 환산금액 [(27)-(28) x 12배 / 정산근속연수]										15,060,471	
	(30) 환산금액별공제										12,236,282	
	(31) 퇴직소득과세표준((29)-(30))										2,824,189	
퇴직 소득 세액 계산	계산내역										금액	
	(32) 환산산출세액((31) x 세율)										189,451	
	(33) 퇴직소득 산출세액((32) x 정산근속연수 / 12배)										183,571	
	(34) 세액공제										0	
	(35) 기납부(또는 기과세이면) 세액										0	
	(36) 신고대상세액((33)-(34)-(35))										183,571	
이연 소득 세액 계산	연금계좌입금내역										(39) 퇴직금액(17)	
	(37) 신고대상세액(36)									(38) 퇴직금액(17)	(40) 이연 퇴직소득세 ((37) x (38) / (39))	
	183,571									38,815,510	183,571	
	(41) 합계										38,815,510	
납부 명세	구분	소득세	지방소득세	종이혼복별세	계							
	(42) 신고대상세액(36)	183,571	18,350	0	201,921							
	(43) 이연퇴직소득세(40)	183,571	18,350	0	201,921							
	(44) 차감원천징수세액 ((42)-(43))	0	0	0	0							

위의 원천징수세액(퇴직소득)을 청히 영수(지급)합니다.

2025년 10월 23일

영수(보고)의무자

한국보훈복지의료공단 대구보훈병원

윤종진



210mm x 297mm(백상지80g/㎡ 또는 동질지80g/㎡)

[붙임2] 국세청 퇴직소득 원천징수 안내



퇴직소득

홈 > 국세신고안내 > 개인신고안내 > 원천세 > 퇴직소득

글자크기 가 가 가 가

퇴직소득의 범위	세법상퇴직판정	퇴직소득 수입 시기	퇴직소득세 계산 방법 및 계산 사례
퇴직소득 세액 청산	퇴직소득세의 이연	퇴직소득 원천징수 방법	임원 퇴직소득 금액

퇴직소득 원천징수 방법

원천징수의무자(소득세법 제127조, 제128조)

국내에서 퇴직소득을 지급하는 원천징수의무자는 퇴직소득세를 원천 징수하여 그 징수일이 속하는 달의 다음 달 10일까지 납부하여야 함

확정급여형 퇴직연금제도(DB형)

적립금과 운용수의 귀속자가 사용자(회사)이고 퇴직연금사업자는 회사를 대신하여 퇴직급여를 지급할 뿐이므로 확정급여형퇴직연금제도에서 퇴직금을 지급할 경우 회사가 원천징수함

